



ERGA OMNES

ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE ERGA OMNES

Maître AMANI MARAPA Luc

Maître BINJA CIBEMBE Merveille

Maître BUSIME BAHATI Elyse

Huissiers de Justice Assermentés, Officiers Publics et Ministériels, près la Cour d'Appel du Sud-Kivu

Maître Gloire BUNGUKE Prince

Maître MUNYIRAGI BASHONGA Noella

PROCES-VERBAL D'EXPULSION

L'an deux mille vingt-quatre, le 6ème Jour du mois de Novembre

A la requête de **Monsieur LONGANGI KANYERE**, Liquidateur de la succession MUTABUNGA BUUMA KANYERE, résidant à KIRAMBO/BATAYO, Groupement de ZIRALO, Chefferie de BUHAVU, territoire de KALEHE, Province du SUD-KIVU en République Démocratique du Congo ;

Je soussigné **Maître AMANI MARAPA Luc** Huissier de Justice assermenté, Officier Public et Ministériel près la cour d'Appel du Sud-Kivu, assisté de Maître BINJA CIBEMBE Merveille et de Maître GLOIRE BUNGUKE Prince témoins à ce requis.

En vertu de l'expédition en forme exécutoire d'un jugement rendu publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties sous RAFC 059 par le Tribunal de Paix de KALEHE créans à Kalehe centre et siégeant en matière civile et coutumière au premier degré, date du 27/11/2020 et signifié le 26/02/2021, par le ministère de Monsieur BRUNO RUKENGWA, Huissier Judiciaire de résidence à KALEHE ;

Fait itératif commandement avec instruction de déguerpir aux parties succombantes Messieurs : 1. KABUTIRO NDAMAZIMWE, 2. RUTAGANA NDAMAZIMWE, 3. MURASAMANZI NDAMAZIMWE, 4. EZEKIEL NDAMAZIMWE, 5. MUGEMANYI NDAMAZIMWE, 6. FONDA NDAMAZIMWE, 7. RAZANO NDAMAZIMWE et 8. KIHEMU MAHESHE, les sept (7) premiers résident à SHANJE, Groupement de BUZI et le huitième résidant à KUSISA, groupement de ZIRALO, tous dans la Chefferie de BUHAVU, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo ;

De mettre à l'instant à la libre disposition de mon requérant, le champ dit KALONGE situé à Ndahambwa/kalonge, village de ce nom situé dans le groupement de Ziralo, Chefferie de Buhavu, territoire de Kalehe qu'il administre pour le compte de la succession MUTABUNGA BUUMA KANYERE et tous ceux qui occupent le champ dit KALONGE du chef des défenseurs ;

Leur déclarant que faute de satisfaire au présent commandement qui précède, **je vais à l'instant les expulser de cette parcelle qu'ils occupent sans titre, ni droit** et de mettre leurs meubles et autres effets sur la voie publique et tous ceux qui occupent le champ dit KALONGE situé à Ndahambwa/kalonge, village de ce nom situé dans le groupement de Ziralo, Chefferie de Buhavu, territoire de Kalehe qu'il administre pour le compte de la succession MUTABUNGA BUUMA KANYERE et tous ceux qui occupent le champ dit KALONGE du chef des défenseurs ;

Les défenseurs, n'ayant pas satisfait au présent commandement qui précède, j'ai fait transporter et déposer sur la voie publique leurs effets meubles et ai emporté les clés à mon requérant ;

Et pour qu'ils n'en prétextent ignorance, je leur ai :

Pour le 1^{er}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée,

Et y parlant à lui-même, KABUTIRO NDAMAZIMWE —
ainsi déclaré

Pour le 2^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée, ne l'ayant pas
trouvée

Et y parlant à Monsieur FONDA NDAMAZIMWE, son frère
majoré d'âge ainsi déclaré

Pour le 3^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée, ne l'ayant pas

trouvée

Et y parlant à Monsieur FORDA NDAMAZIMWE, son frère
majeur d'âge, ainsi déclaré

Pour le 4^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée ne l'ayant
pas trouvée

Et y parlant à Monsieur FORDA NDAMAZIMWE, son frère
majeur d'âge, ainsi déclaré.

Pour le 5^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée, ne l'ayant pas
trouvée ni parents, ni alliés, ni voisins

Et y parlant à Monsieur EDEKA KAYANGE son cousin
majeur d'âge, ainsi déclaré

Pour le 6^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à lui-même, FORDA NDAMAZIMWE
ainsi déclaré

Pour le 7^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée, ne l'ayant pas
trouvée

Et y parlant à Monsieur FORDA NDAMAZIMWE, son frère
majeur d'âge, ainsi déclaré

Pour le 8^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à

lui-même KIHEMU MAHEHE ainsi
déclare

Pour réception

Dont acte

Huissier de Justice

1.

Reçoit copie mais
refuse de signer

2.

Reçoit copie mais
refuse de signer

3.

Reçoit copie mais
refuse de signer

4.

Reçoit copie mais
refuse de signer.

5.

Reçoit copie mais
refuse de signer.

6.

Reçoit le présent PV
d'expulsion mais refuse de
signer.

7.

Reçoit copie mais
refuse de signer.

8.

Reçoit copie mais
refuse de signer.



[Signature]

Témoins

1.

Maitre BINJA LIBEMBE Merveille.

[Signature]

2.

Maitre GLOIRE BUNGUKE Prince

[Signature]